TERMO DE CREDENCIAMENTO, USO DE PLATAFORMA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO

6PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

PREÂMBULO

O presente **TERMO DE CREDENCIAMENTO, USO DE PLATAFORMA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO** ("Termo") é celebrado entre:

6PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.322.044/0001-87, com sede na cidade de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil como Instituição de Pagamento, na modalidade de emissor de moeda eletrônica e credenciador, doravante denominada simplesmente **"6PAY"** ou **"CREDENCIADORA"**;

e

A pessoa jurídica ou pessoa física que realizar o cadastro na Plataforma da 6PAY, conforme dados informados no **Formulário de Credenciamento**, doravante denominada **"CREDENCIADO"**, **"USUÁRIO"** ou **"ESTABELECIMENTO"**.

A 6PAY e o CREDENCIADO são doravante denominados, em conjunto, como **"Partes"** e, individualmente, como **"Parte"**.

CONSIDERANDO QUE:

(i) A 6PAY é Participante Indireto do Arranjo de Pagamentos Instantâneos PIX, instituído pelo Banco Central do Brasil, atuando por intermédio de

seu Participante Liquidante, conforme regras do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI);

(ii) A 6PAY oferece serviços de credenciamento, captura, roteamento, transmissão e liquidação de transações de pagamento, incluindo transações PIX, bem como serviços de conta de pagamento;

(iii) O CREDENCIADO deseja utilizar os serviços da 6PAY para receber pagamentos de seus clientes por meio do Arranjo PIX e outros meios disponibilizados;

(iv) As Partes desejam formalizar os termos e condições aplicáveis ao credenciamento e prestação de serviços;

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Termo, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1 – DEFINIÇÕES

1.1. Para fins deste Termo, os termos abaixo terão os seguintes significados:

"Arranjo PIX" ou **"PIX"**: arranjo de pagamentos instantâneos instituído pelo Banco Central do Brasil por meio da Resolução BCB nº 1/2020 e regulamentação complementar.

"Banco Central" ou **"BCB"**: Banco Central do Brasil, autoridade monetária e reguladora do Sistema Financeiro Nacional.

"Chave PIX": apelido para identificação de conta transacional no DICT, podendo ser CPF/CNPJ, e-mail, número de telefone celular ou chave aleatória (EVP).

“Conta de Pagamento”: conta de registro mantida pela 6PAY em nome do CREDENCIADO, destinada à execução de transações de pagamento e manutenção de recursos.

“Conta PIX”: conta transacional vinculada ao CREDENCIADO no âmbito do Arranjo PIX, identificada por meio de Chave PIX registrada no DICT.

“DICT”: Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, base de dados gerida pelo Banco Central do Brasil que armazena as informações das Chaves PIX.

“Formulário de Credenciamento”: documento contendo os dados cadastrais do CREDENCIADO.

“Informações Confidenciais”: todas e quaisquer informações, dados, documentos, especificações técnicas, know-how, estratégias comerciais e quaisquer outras informações de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, financeira, que uma Parte tenha acesso em razão deste Termo.

“LGPD”: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

“MED”: Mecanismo Especial de Devolução, procedimento instituído pelo Banco Central do Brasil para facilitar a devolução de recursos em casos de fundada suspeita de fraude ou falha operacional no âmbito do PIX.

“Participante Liquidante”: Participante Direto do SPI responsável pela liquidação das transações PIX da 6PAY junto ao Banco Central do Brasil.

“Plataforma”: sistema tecnológico da 6PAY disponibilizado ao CREDENCIADO para acesso aos serviços objeto deste Termo.

“PLD-FT”: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, conforme regulamentação do Banco Central do Brasil e do COAF.

“QR Code”: código de resposta rápida (Quick Response Code) utilizado para iniciação de transações PIX.

“Regulamentação Aplicável”: conjunto de leis, regulamentos, resoluções, circulares, instruções normativas e demais atos normativos emitidos pelo Banco Central do Brasil, Conselho Monetário Nacional, COAF e demais autoridades competentes, aplicáveis às atividades objeto deste Termo.

“SPI”: Sistema de Pagamentos Instantâneos, infraestrutura centralizada de liquidação bruta em tempo real de pagamentos instantâneos operada pelo Banco Central do Brasil.

“Transação PIX”: transferência de recursos por meio do Arranjo PIX, realizada em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

“Usuário Final” ou **“Pagador”**: pessoa física ou jurídica que realiza pagamento ao CREDENCIADO por meio dos serviços da 6PAY.

CLÁUSULA 2 – OBJETO

2.1. O presente Termo tem por objeto estabelecer os termos e condições para:

(a) O credenciamento do CREDENCIADO junto à 6PAY para recebimento de pagamentos por meio do Arranjo PIX e demais meios de pagamento disponibilizados;

(b) A prestação, pela 6PAY, de serviços de captura, roteamento, transmissão, processamento e liquidação de transações de pagamento;

(c) A disponibilização e manutenção de Conta de Pagamento em nome do CREDENCIADO;

(d) O acesso e utilização da Plataforma da 6PAY pelo CREDENCIADO;

(e) O registro e gerenciamento de Chaves PIX vinculadas à Conta de Pagamento do CREDENCIADO.

2.2. A 6PAY atuará como Participante Indireto do Arranjo PIX, utilizando os serviços do Participante Liquidante para acesso ao SPI e liquidação das transações junto ao Banco Central do Brasil.

2.3. O CREDENCIADO reconhece e aceita que a prestação dos serviços pela 6PAY está condicionada à manutenção do relacionamento contratual entre a 6PAY e o Participante Liquidante, bem como à manutenção das respectivas autorizações regulatórias.

CLÁUSULA 3 – CREDENCIAMENTO E CADASTRO

3.1. O credenciamento do CREDENCIADO junto à 6PAY será realizado mediante:

(a) Preenchimento completo e correto do Formulário de Credenciamento;

(b) Apresentação de todos os documentos solicitados pela 6PAY;

(c) Aprovação do cadastro pela 6PAY, após análise de risco e verificação de conformidade.

3.2. O CREDENCIADO declara e garante que todas as informações prestadas no Formulário de Credenciamento e documentos apresentados são verdadeiras, completas, precisas e atualizadas, responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer falsidade ou omissão.

3.3. O CREDENCIADO obriga-se a comunicar à 6PAY, no prazo máximo de **5 (cinco) dias úteis**, qualquer alteração em seus dados cadastrais, incluindo, mas não se limitando a:

(a) Razão social, nome fantasia ou nome empresarial;

(b) Endereço da sede ou estabelecimentos;

(c) Composição societária ou quadro de sócios/administradores;

(d) Dados bancários para liquidação;

(e) Atividade econômica principal ou secundária;

(f) Situação cadastral perante a Receita Federal;

(g) Representantes legais e procuradores.

3.4. A 6PAY reserva-se o direito de:

(a) Recusar o credenciamento de qualquer solicitante, a seu exclusivo critério, sem necessidade de justificativa;

(b) Solicitar documentos e informações adicionais a qualquer tempo;

(c) Realizar diligências, pesquisas e consultas em bases de dados públicas ou privadas para verificação das informações prestadas;

(d) Condicionar o credenciamento à apresentação de garantias;

(e) Estabelecer limites operacionais diferenciados para cada CREDENCIADO.

3.5. O CREDENCIADO autoriza expressamente a 6PAY a:

(a) Consultar bases de dados de proteção ao crédito (SPC, Serasa, etc.);

(b) Consultar bases de dados de PLD-FT;

(c) Realizar verificações de antecedentes dos sócios e administradores;

(d) Compartilhar informações com o Participante Liquidante e autoridades reguladoras, conforme necessário para cumprimento da Regulamentação Aplicável.

CLÁUSULA 4 – OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO

4.1. **Obrigações Gerais.** O CREDENCIADO obriga-se a:

(a) Cumprir integralmente este Termo, seus Anexos e a Regulamentação Aplicável;

(b) Manter seus dados cadastrais permanentemente atualizados;

(c) Utilizar os serviços da 6PAY exclusivamente para fins lícitos e em conformidade com a legislação vigente;

(d) Não utilizar os serviços para atividades ilícitas, incluindo, mas não se limitando a, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, evasão fiscal, jogos de azar não autorizados, comercialização de produtos ilegais ou qualquer outra atividade proibida;

(e) Manter a confidencialidade de suas credenciais de acesso à Plataforma;

(f) Comunicar imediatamente à 6PAY qualquer suspeita de uso indevido de suas credenciais ou da Plataforma;

(g) Responder integralmente perante seus clientes (Usuários Finais) pela qualidade, quantidade, entrega e características dos produtos ou serviços comercializados;

(h) Manter documentação comprobatória de todas as transações realizadas pelo prazo mínimo de **10 (dez) anos**;

(i) Colaborar com a 6PAY, o Participante Liquidante e as autoridades competentes em investigações, fiscalizações e procedimentos administrativos ou judiciais relacionados às transações realizadas.

4.2. **Obrigações de Compliance e PLD-FT.** O CREDENCIADO obriga-se a:

(a) Implementar e manter políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo adequados à sua atividade e porte;

(b) Conhecer e manter cadastro atualizado de seus clientes (Usuários Finais), incluindo a identificação dos beneficiários finais de pessoas jurídicas (KYC/KYB);

(c) Comunicar à 6PAY qualquer operação ou situação que apresente indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou qualquer outra atividade ilícita;

(d) Não realizar operações com pessoas ou entidades incluídas em listas de sanções nacionais ou internacionais;

(e) Atender tempestivamente às solicitações da 6PAY relacionadas a procedimentos de PLD-FT;

(f) Manter registro de todas as operações pelo prazo legal, disponibilizando-as à 6PAY quando solicitado.

4.3. **Obrigações Relativas ao PIX.** O CREDENCIADO obriga-se a:

(a) Observar as regras e políticas do Arranjo PIX estabelecidas pelo Banco Central do Brasil;

(b) Utilizar as Chaves PIX exclusivamente para os fins previstos na regulamentação;

(c) Não compartilhar, ceder ou transferir Chaves PIX a terceiros;

(d) Garantir a correta identificação das transações PIX em seus sistemas;

(e) Manter os QR Codes gerados pela Plataforma em local visível e acessível aos Usuários Finais, quando aplicável;

(f) Não modificar, adulterar ou manipular os QR Codes gerados pela Plataforma;

(g) Observar os limites operacionais estabelecidos pela 6PAY ou pela Regulamentação Aplicável.

4.4. **Obrigações de Segurança da Informação e Cibersegurança.** O CREDENCIADO obriga-se a:

(a) Implementar controles de segurança da informação adequados à sua atividade e porte;

(b) Proteger as credenciais de acesso à Plataforma contra acesso não autorizado;

(c) Manter sistemas e equipamentos atualizados e protegidos contra malware e outras ameaças cibernéticas;

(d) Comunicar imediatamente à 6PAY qualquer incidente de segurança que possa afetar a integridade, confidencialidade ou disponibilidade dos serviços;

(e) Não realizar engenharia reversa, descompilar ou tentar acessar o código-fonte da Plataforma;

(f) Não realizar testes de vulnerabilidade ou penetração na Plataforma sem autorização prévia e expressa da 6PAY.

CLÁUSULA 5 – MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED)

5.1. O CREDENCIADO reconhece e aceita que está sujeito às regras do Mecanismo Especial de Devolução (MED), instituído pelo Banco Central do Brasil para o Arranjo PIX.

5.2. O MED poderá ser acionado nos seguintes casos:

(a) Fundada suspeita ou suspeita de fraude;

(b) Falha operacional no sistema de qualquer participante envolvido na transação.

5.3. **Procedimento de Bloqueio.** Na hipótese de acionamento do MED:

(a) A 6PAY poderá realizar o **bloqueio cautelar imediato** dos recursos creditados na Conta de Pagamento do CREDENCIADO, sem necessidade de notificação prévia;

(b) O bloqueio será mantido pelo prazo estabelecido na regulamentação do Banco Central do Brasil para análise da situação;

(c) Caso seja determinada a devolução, os recursos serão debitados automaticamente da Conta de Pagamento do CREDENCIADO e devolvidos ao Pagador.

5.4. **Saldo Insuficiente.** Caso a Conta de Pagamento do CREDENCIADO não possua saldo suficiente para a devolução no momento do bloqueio ou da efetivação da devolução:

(a) O CREDENCIADO autoriza desde já a 6PAY a debitar os valores de transações futuras até a integral quitação do débito;

(b) O CREDENCIADO obriga-se a depositar na Conta de Pagamento, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas** contado da notificação da 6PAY, os recursos necessários para a devolução;

(c) A 6PAY poderá exercer direito de regresso contra o CREDENCIADO para recuperação dos valores devolvidos.

5.5. **Responsabilidade.** O CREDENCIADO será integralmente responsável por:

(a) Transações fraudulentas realizadas em seu estabelecimento ou por seu intermédio;

(b) Prejuízos decorrentes de falhas em seus sistemas, processos ou controles que resultem em devoluções via MED;

(c) Indenizar a 6PAY por quaisquer perdas, danos, custos e despesas (incluindo honorários advocatícios) decorrentes de acionamentos do MED relacionados a suas transações.

5.6. O CREDENCIADO declara estar ciente de que o Participante Liquidante possui direito de regresso contra a 6PAY em caso de devoluções via MED, e que a 6PAY poderá exercer igual direito de regresso contra o CREDENCIADO.

CLÁUSULA 6 – CONTA DE PAGAMENTO

6.1. A 6PAY manterá Conta de Pagamento em nome do CREDENCIADO para registro das transações de pagamento e manutenção dos recursos.

6.2. A Conta de Pagamento:

(a) É de titularidade exclusiva do CREDENCIADO;

(b) Não constitui depósito bancário nem rende juros ou qualquer remuneração;

(c) Está sujeita às regras e limites estabelecidos pela 6PAY e pela Regulamentação Aplicável.

6.3. Os recursos mantidos na Conta de Pagamento serão apartados do patrimônio da 6PAY, conforme exigido pela Regulamentação Aplicável.

6.4. O CREDENCIADO poderá solicitar a transferência dos recursos disponíveis em sua Conta de Pagamento para conta bancária de sua titularidade, observados:

(a) Os prazos de liquidação das transações;
(b) Os valores mínimos para transferência, se houver;
(c) Eventuais bloqueios ou retenções aplicáveis;
(d) A disponibilidade dos recursos.

6.5. A 6PAY poderá debitar da Conta de Pagamento do CREDENCIADO, independentemente de notificação prévia:

(a) Tarifas e taxas devidas pelos serviços prestados;
(b) Valores objeto de devolução, estorno ou cancelamento de transações;
(c) Valores devidos em razão de acionamento do MED;
(d) Multas e penalidades previstas neste Termo;
(e) Valores devidos a terceiros em razão de determinação judicial ou administrativa;
(f) Quaisquer outros valores devidos à 6PAY ou ao Participante Liquidante.

CLÁUSULA 7 – REMUNERAÇÃO

7.1. Pela prestação dos serviços objeto deste Termo, o CREDENCIADO pagará à 6PAY as tarifas e taxas constantes da **Tabela de Tarifas/Proposta**, que poderá ser atualizada periodicamente pela 6PAY.

7.2. As tarifas serão debitadas automaticamente da Conta de Pagamento do CREDENCIADO, conforme periodicidade indicada na Tabela de Tarifas.

7.3. A 6PAY poderá alterar a Tabela de Tarifas a qualquer momento, informando previamente com no mínimo 10 dias, ao CREDENCIADO.

7.4. A continuidade na utilização dos serviços após o prazo de notificação de alteração tarifária importará em aceitação tácita das novas condições pelo CREDENCIADO.

7.5. O não pagamento das tarifas e valores devidos ensejará:

(a) Incidência de juros de mora de **1% (um por cento) ao mês**, calculados pro rata die;
(b) Correção monetária pelo IPCA/IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo;
(c) Multa moratória de **2% (dois por cento)** sobre o valor em atraso;
(d) Possibilidade de suspensão dos serviços até a regularização.

CLÁUSULA 8 – RESPONSABILIDADES E LIMITAÇÕES

8.1. **Responsabilidade do CREDENCIADO.** O CREDENCIADO é integral e exclusivamente responsável por:

(a) A veracidade e atualização das informações cadastrais;
(b) A guarda e sigilo de suas credenciais de acesso;
(c) Todas as transações realizadas por meio de suas credenciais;
(d) Os produtos e serviços comercializados aos Usuários Finais;
(e) O cumprimento das obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias relacionadas à sua atividade;
(f) Quaisquer danos causados à 6PAY, ao Participante Liquidante, a Usuários Finais ou a terceiros em decorrência de suas ações ou omissões.

8.2. **Limitação de Responsabilidade da 6PAY.** A 6PAY não será responsável por:

(a) Atos, fatos ou omissões do CREDENCIADO, de seus prepostos, funcionários ou terceiros por ele contratados;

(b) Qualidade, quantidade, características, entrega ou vícios dos produtos ou serviços comercializados pelo CREDENCIADO;

(c) Disputas entre o CREDENCIADO e os Usuários Finais;

(d) Danos decorrentes de caso fortuito, força maior, atos de autoridade, interrupção ou falha de serviços de terceiros (energia elétrica, telecomunicações, internet, etc.);

(e) Indisponibilidade temporária dos serviços para manutenção programada ou emergencial;

(f) Danos indiretos, lucros cessantes, perda de dados, perda de oportunidades ou danos morais;

(g) Atos praticados pelo Participante Liquidante ou pelo Banco Central do Brasil.

8.3. Em qualquer hipótese, a responsabilidade da 6PAY estará limitada ao valor das tarifas efetivamente pagas pelo CREDENCIADO nos **12 (doze) meses** anteriores ao evento danoso.

8.4. **Direito de Regresso.** O CREDENCIADO reconhece e aceita que a 6PAY, se demandada por terceiros (incluindo o Participante Liquidante, Banco Central do Brasil, Usuários Finais ou outras entidades) em razão de atos ou omissões do CREDENCIADO, terá direito de regresso integral contra o CREDENCIADO, incluindo o reembolso de todas as perdas, danos, custos, despesas e honorários advocatícios incorridos.

CLÁUSULA 9 – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

9.1. As Partes comprometem-se a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018) e demais normas aplicáveis à proteção de dados pessoais.

9.2. No tratamento de dados pessoais relacionados a este Termo:

(a) O CREDENCIADO atua como **Controlador** dos dados pessoais de seus clientes (Usuários Finais);

(b) A 6PAY atua como **Operadora** no tratamento de dados pessoais de Usuários Finais em nome do CREDENCIADO, e como **Controladora** de dados pessoais do CREDENCIADO e seus representantes.

9.3. O CREDENCIADO declara e garante que:

(a) Possui base legal adequada para o tratamento dos dados pessoais compartilhados com a 6PAY;

(b) Informou adequadamente os titulares dos dados sobre o tratamento realizado;

(c) Obteve os consentimentos necessários, quando aplicável;

(d) Coletou e trata os dados pessoais em conformidade com a LGPD.

9.4. O CREDENCIADO obriga-se a:

(a) Implementar medidas técnicas e administrativas adequadas para proteção dos dados pessoais;

(b) Comunicar à 6PAY, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, qualquer incidente de segurança que possa afetar dados pessoais tratados no âmbito deste Termo;

(c) Colaborar com a 6PAY no atendimento a solicitações de titulares de dados e requisições de autoridades;

(d) Não compartilhar dados pessoais com terceiros sem autorização prévia da 6PAY ou base legal adequada.

9.5. A 6PAY compromete-se a:

(a) Tratar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades previstas neste Termo;
(b) Implementar medidas de segurança adequadas;
(c) Auxiliar o CREDENCIADO no atendimento a obrigações legais;
(d) Notificar o CREDENCIADO sobre incidentes de segurança que possam afetar dados pessoais.

CLÁUSULA 10 – CONFIDENCIALIDADE

10.1. As Partes obrigam-se a manter em sigilo todas as Informações Confidenciais a que tiverem acesso em razão deste Termo.

10.2. As obrigações de confidencialidade não se aplicam a informações que:

(a) Sejam ou se tornem públicas sem culpa da Parte receptora;
(b) Estivessem legitimamente em poder da Parte receptora antes da divulgação;
(c) Sejam recebidas de terceiro sem violação de obrigação de confidencialidade;
(d) Sejam desenvolvidas independentemente pela Parte receptora;
(e) Devam ser divulgadas por força de lei, decisão judicial ou determinação de autoridade competente.

10.3. A obrigação de confidencialidade permanecerá vigente durante a vigência deste Termo e por **5 (cinco) anos** após sua rescisão ou término.

10.4. O CREDENCIADO autoriza a 6PAY a compartilhar Informações Confidenciais com:

(a) O Participante Liquidante, na medida necessária para a prestação dos serviços;
(b) Autoridades reguladoras e fiscalizadoras, quando exigido pela Regulamentação Aplicável;
(c) Prestadores de serviços da 6PAY, mediante obrigação de confidencialidade equivalente.

CLÁUSULA 11 – PROPRIEDADE INTELECTUAL

11.1. Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados à Plataforma, sistemas, softwares, marcas, logotipos, documentação e materiais da 6PAY permanecem de titularidade exclusiva da 6PAY ou de seus licenciantes.

11.2. Este Termo não confere ao CREDENCIADO qualquer direito de propriedade intelectual sobre a Plataforma ou outros ativos da 6PAY, sendo concedida apenas uma licença limitada, não exclusiva, intransferível e revogável para uso da Plataforma durante a vigência do credenciamento.

11.3. O CREDENCIADO não poderá:

(a) Copiar, modificar, adaptar ou criar obras derivadas da Plataforma;
(b) Realizar engenharia reversa, descompilar ou desmontar a Plataforma;
(c) Remover ou alterar avisos de propriedade intelectual;
(d) Sublicenciar, ceder ou transferir os direitos de uso a terceiros;
(e) Utilizar a marca 6PAY de forma diversa da expressamente autorizada.

11.4. O CREDENCIADO autoriza a 6PAY a utilizar seu nome, marca e logotipo para fins de divulgação do relacionamento comercial, podendo revogar esta autorização mediante notificação escrita.

CLÁUSULA 12 – AUDITORIA E INSPEÇÃO

12.1. O CREDENCIADO autoriza a 6PAY, o Participante Liquidante e/ou suas respectivas auditorias (internas ou externas) a realizar inspeções e auditorias em suas instalações, sistemas, documentos e registros relacionados às transações objeto deste Termo.

12.2. As auditorias e inspeções poderão ser realizadas:

(a) Mediante aviso prévio de **5 (cinco) dias úteis**, em condições normais;

(b) Sem aviso prévio, em caso de suspeita de irregularidade, fraude ou descumprimento das obrigações contratuais ou regulatórias.

12.3. O CREDENCIADO obriga-se a:

(a) Franquear acesso às suas instalações, sistemas e documentos;

(b) Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados;

(c) Disponibilizar colaboradores para acompanhamento das auditorias;

(d) Implementar as recomendações resultantes das auditorias nos prazos estabelecidos.

12.4. O CREDENCIADO reconhece que o Banco Central do Brasil e outras autoridades reguladoras competentes também podem realizar inspeções e solicitar informações, obrigando-se a colaborar integralmente.

CLÁUSULA 13 – SUSPENSÃO E BLOQUEIO

13.1. A 6PAY poderá, a seu exclusivo critério e **independentemente de notificação prévia**, suspender ou bloquear total ou parcialmente o acesso do CREDENCIADO aos serviços nas seguintes hipóteses:

(a) Descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo;

(b) Suspeita de fraude, lavagem de dinheiro ou outras atividades ilícitas;

(c) Determinação de autoridade reguladora, judicial ou administrativa;

(d) Acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED);

(e) Indícios de utilização indevida dos serviços;

(f) Informações cadastrais falsas, incompletas ou desatualizadas;

(g) Inadimplência de obrigações financeiras;

(h) Situação cadastral irregular perante a Receita Federal ou outros órgãos;

(i) Volume anormal de transações, chargebacks ou reclamações;

(j) Risco à segurança, integridade ou reputação da 6PAY, do Participante Liquidante ou do Arranjo PIX;

(k) Caso fortuito ou força maior que impossibilite a prestação dos serviços;

(l) Por determinação do Participante Liquidante ou do Banco Central do Brasil.

13.2. A suspensão ou bloqueio não exime o CREDENCIADO do cumprimento de suas obrigações, inclusive financeiras, perante a 6PAY.

13.3. A 6PAY comunicará ao CREDENCIADO os motivos da suspensão ou bloqueio, exceto quando tal comunicação puder prejudicar investigações em curso ou quando vedado pela Regulamentação Aplicável.

CLÁUSULA 14 – PRAZO E RESCISÃO

14.1. Este Termo é celebrado por prazo indeterminado, entrando em vigor na data de aprovação do credenciamento do CREDENCIADO.

14.2. **Resilição Imotivada.** Qualquer das Partes poderá resilir este Termo, sem necessidade de justificativa, mediante notificação prévia de **30 (trinta) dias** à outra Parte.

14.3. **Rescisão Motivada.** A 6PAY poderá rescindir este Termo, com efeito imediato, nas seguintes hipóteses:

(a) Descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo, não sanado no prazo de **5 (cinco) dias** após notificação;

(b) Prática de atos ilícitos ou ilegais pelo CREDENCIADO;

(c) Fraude, falsidade ideológica ou prestação de informações inverídicas;

(d) Reiterados acionamentos do MED;

(e) Falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou insolvência do CREDENCIADO;

(f) Determinação de autoridade competente;

(g) **Extinção ou rescisão do contrato entre a 6PAY e o Participante Liquidante**, ou perda da condição de Participante Indireto do Arranjo PIX pela 6PAY;

(h) Alteração substancial na legislação ou regulamentação que torne inviável a continuidade dos serviços.

14.4. A rescisão ou resilição deste Termo:

(a) Não exime as Partes do cumprimento das obrigações pendentes;

(b) Não prejudica o direito da 6PAY de cobrar valores devidos pelo CREDENCIADO;

(c) Não afeta as disposições que, por sua natureza, devam sobreviver à rescisão (confidencialidade, propriedade intelectual, limitação de responsabilidade, etc.).

14.5. Após a rescisão ou resilição, a 6PAY disponibilizará ao CREDENCIADO os recursos existentes em sua Conta de Pagamento, deduzidos eventuais débitos, no prazo de até **30 (trinta) dias**, salvo se houver bloqueio judicial, administrativo ou regulatório.

CLÁUSULA 15 – ALTERAÇÕES REGULATÓRIAS

15.1. O CREDENCIADO reconhece que os serviços objeto deste Termo estão sujeitos a extensa regulamentação pelo Banco Central do Brasil e outras autoridades competentes, a qual pode ser alterada a qualquer tempo.

15.2. As Partes concordam que alterações na Regulamentação Aplicável que afetem a prestação dos serviços serão automaticamente incorporadas a este Termo, independentemente de aditamento.

15.3. A 6PAY comunicará ao CREDENCIADO as alterações regulatórias relevantes, indicando eventuais impactos na prestação dos serviços.

15.4. Caso alterações regulatórias tornem inviável ou excessivamente onerosa a prestação dos serviços, qualquer das Partes poderá rescindir este Termo, sem penalidades, mediante notificação à outra Parte.

CLÁUSULA 16 – PENALIDADES

16.1. Sem prejuízo da obrigação de indenizar perdas e danos, o descumprimento das obrigações previstas neste Termo sujeitará o CREDENCIADO às seguintes penalidades:

(a) **Advertência**, para infrações leves;

(b) **Multa** de até **R$ 10.000,00 (dez mil reais)** por infração, a critério da 6PAY, conforme gravidade;

(c) **Suspensão temporária** dos serviços;

(d) **Rescisão** do credenciamento.

16.2. As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade da infração.

16.3. As multas serão debitadas automaticamente da Conta de Pagamento do CREDENCIADO ou, na insuficiência de saldo, cobradas por outros meios legais.

16.4. A aplicação de penalidades não exime o CREDENCIADO do cumprimento das obrigações inadimplidas nem prejudica o direito da 6PAY a indenização por perdas e danos.

CLÁUSULA 17 – COMUNICAÇÕES

17.1. Todas as comunicações entre as Partes relacionadas a este Termo serão realizadas por meio dos canais oficiais disponibilizados pela 6PAY, incluindo:

(a) Plataforma da 6PAY;

(b) E-mail cadastrado pelo CREDENCIADO;

(c) Outros meios indicados pela 6PAY.

17.2. O CREDENCIADO é responsável por manter seus dados de contato atualizados e por verificar regularmente as comunicações recebidas.

17.3. As comunicações serão consideradas recebidas:

(a) No momento do envio, para comunicações via Plataforma;
(b) No momento do envio, para e-mails;
(c) Na data do recebimento comprovado, para outras formas de comunicação.

CLÁUSULA 18 – DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. **Cessão.** O CREDENCIADO não poderá ceder ou transferir este Termo ou quaisquer direitos ou obrigações dele decorrentes sem o consentimento prévio e expresso da 6PAY. A 6PAY poderá ceder livremente este Termo a qualquer empresa de seu grupo econômico ou a terceiros, mediante comunicação ao CREDENCIADO.

18.2. **Independência das Partes.** Este Termo não cria entre as Partes qualquer vínculo de sociedade, associação, representação, franquia ou relação trabalhista. Cada Parte é responsável por suas próprias obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias.

18.3. **Tolerância.** A tolerância de uma Parte quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra Parte não constituirá novação, renúncia ou precedente, podendo a Parte tolerante exigir o cumprimento da obrigação a qualquer tempo.

18.4. **Invalidade Parcial.** Caso qualquer disposição deste Termo seja considerada inválida, ilegal ou inexequível, as demais disposições permanecerão em pleno vigor e efeito.

18.5. **Totalidade do Acordo.** Este Termo, juntamente com seus Anexos, constitui a totalidade do acordo entre as Partes quanto ao seu objeto, substituindo quaisquer entendimentos anteriores, verbais ou escritos.

18.6. **Alterações.** A 6PAY poderá alterar os termos deste instrumento a qualquer tempo, mediante comunicação ao CREDENCIADO com antecedência mínima de **30 (trinta) dias**. A continuidade na utilização dos serviços após o prazo de notificação importará em aceitação das alterações.

CLÁUSULA 19 – FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste Termo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 20 – ACEITAÇÃO ELETRÔNICA

20.1. O CREDENCIADO declara ter lido, compreendido e concordado integralmente com todas as cláusulas e condições deste Termo.

20.2. A aceitação deste Termo se dará de forma eletrônica, mediante:

(a) Clique no botão “Aceito” ou equivalente na Plataforma; ou

(b) Assinatura digital com certificado ICP-Brasil; ou

(c) Qualquer outra forma de manifestação inequívoca de vontade.

20.3. A aceitação eletrônica terá a mesma validade e eficácia de assinatura manuscrita, nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

20.4. A 6PAY manterá registro eletrônico da aceitação, incluindo data, hora, endereço IP e demais informações relevantes para comprovação da manifestação de vontade.

Versão: 1.0 Data de Atualização: Janeiro de 2026 6PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.